

La *justice* · flash

Définitions express

- **Étym.** *justitia*, de *jus* (droit).
- **Aristote** : justice *commutative* (échanges, égalité arithmétique) / *distributive* (répartition selon mérite, égalité géométrique).
- **Équité** (Aristote) : justice qui s'adapte au cas particulier.
- **Légal / légitime / moral** — distinction attendue.

Problématique pivot

Le juste se confond-il avec ce que dit la loi, ou existe-t-il une justice qui peut juger la loi elle-même ?

3 thèses à retenir

- **Aristote** — Distinction commutative/distributive ; équité corrige la loi générale au cas singulier.
- **Rawls** — Voile d'ignorance : choisir les principes sans connaître sa place. Principe de différence : inégalités justifiées seulement si elles bénéficient aux plus défavorisés.
- **Marx** — Justice bourgeoise = justice de classe. « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. »

Citations clés

« De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. »

MARX (1875)

« L'équité est une amélioration du juste légal. »

ARISTOTE · ÉTHIQUE À NICOMAUQUE V

Plan-type · « Le juste se confond-il avec le légal ? »

- **I.** Oui — Hobbes, positivisme juridique : sans loi, pas de juste.
- **II.** Non — Antigone, droit naturel, Nuremberg : la loi peut être injuste.

- III. Tension — la loi vise le juste sans l'épuiser. Équité, droit de résistance.

Pièges

- Ne pas confondre **justice** et **égalité** stricte.
- La justice est aussi *réparatrice*, pas seulement distributive.

COURS DU PROF — À MOBILISER

Étymologie : *Justitia* = *Jus* (droit) + *Jussum* (devoir). **Allégorie** : balance / bandeau / glaive. **Thomas d'Aquin** : lettre vs esprit (le fou + l'épée). **Cicéron** : *Summum jus, summa injuria*. **Justinien** (529) : *Jus suum cuique tribuere*.

Montesquieu : rapports d'équité antérieurs à la loi positive. **Grotius** : 4 droits naturels inaliénables (propriété, opinion, entreprise, mouvement). **Pascal** : justice sans force impuissante. **Bentham & Mill** : utilitarisme + tyrannie de la majorité. **Rawls** : voile d'ignorance, principe de différence, justice procédurale *pure*. **Thoreau** : désobéissance civile (Socrate, Gandhi, MLK, Rosa Parks). **Isonomie**.

État ⚡

Devoir ⚡

Fiche longue

🔄 Transverse